

1503958-93.2019.8.26.0602
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Daniella Camberlingo Querobim
Comarca: Sorocaba
Foro: Foro de Sorocaba
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 17/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
DESCONHECIDOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

LEANDRO PAIFFER, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I (Márcio, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Sorocaba
Foro de Sorocaba
3ª Vara Criminal
Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba - SP - cep 18087-080
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503958-93.2019.8.26.0602 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503958-93.2019.8.26.0602
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
DESCONHECIDOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

LEANDRO PAIFFER, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I (Márcio, Eliana e Luciana), e do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 61, inciso II, "h" (Maria Amélia), e c.c. o artigo 70, todos do Código Penal, por fatos ocorridos, segundo a denúncia, no dia 04 de janeiro de 2019, por volta das 22h, na Rua Seis, nº 68, Residencial Alvorada, na cidade de Araçoiaba da Serra, nesta comarca de Sorocaba-SP.

A denúncia foi recebida (fl. 300). O réu O réu foi regularmente citado (fl. 324) e apresentou respostas à acusação (fl. 329).

O representante do Ministério Público desistiu da oitiva da vítima Maria Amélia Otton (fl. 358), o que foi homologado (fl. 359).

Durante a instrução, foram ouvidas uma vítima e uma testemunha arroladas pela acusação e o réu foi interrogado, oportunidade em que o representante do Ministério Público desistiu da oitiva da vítima Eliana Marina Otton, o que foi homologado (fls. 365/384).

Em memorial, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado (fls. 368/399).

A Defesa do réu, por sua vez, pleiteou pela absolvição do réu (fls. 403/425).

É o relatório.
Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A vítima, Luciana Maria Otton, disse que, no dia dos fatos, aproximadamente quatro homens invadiram sua casa, enquanto dois permaneceram do lado de fora, e, sob a ameaça de armas, eles renderam a declarante e as demais pessoas que estavam no local. Afirmou que eles agrediram seu cunhado e levaram sua mãe, que na época estava doente, para o quarto, juntamente com sua irmã e meu cunhado. Esclareceu que são duas casas no mesmo terreno e que um dos assaltantes levou a declarante à casa dela, obrigando-a, por meio de tortura, a mostrar o que havia de valor no local, como joia e dinheiro. Sustentou que infelizmente não possuía nada de tão valioso, pois só tinha produtos eletrônicos. Ressaltou que ele acabou desistindo de lhe fazer mais mal. Narrou que eles levaram tudo o que havia ali, inclusive os carros da sua mãe e da sua irmã, em seguida, eles amarraram a declarante e as demais vítimas e as deixaram trancadas no quarto da casa da sua mãe. Alegou que todos estavam com os rostos descobertos. Mencionou que não viu os rostos de todos eles, porque dois deles ficaram do lado de fora da casa. Relatou que destes só viu a silhueta. Disse que viu os rostos dos quatro assaltantes que entraram na propriedade. Afirmou que reconheceu dois rapazes na delegacia como sendo os agentes criminosos. Sustentou que foram recuperadas apenas cinco rodas de um dos carros. Ressaltou que dois indivíduos efetivamente entraram em sua casa e dois ficaram do lado de fora. Narrou que um deles ficou parado no portão da frente de casa e o outro, que estava em um veículo qualquer ali nas proximidades, falava com alguém no telefone. Esclareceu que havia seis indivíduos, que um deles ficou no portão, o outro em um veículo e quatro entraram na casa. Alegou que um assaltante ficou na casa da sua mãe, outro acompanhou a declarante até à casa dela e dois ficaram carregando os objetos de dentro da casa para os carros. Mencionou que estavam no local a declarante, sua irmã Eliana, o marido dela, Márcio, e a sua mãe, Maria Amélia. Relatou que estava chovendo no dia. Disse que, por volta de nove horas da noite, um deles pulou o muro e o portão, entrou na casa e rendeu a declarante e as demais vítimas, mediante uso de arma, em seguida, ele abriu o portão com o controle remoto e os outros indivíduos entraram na casa. Afirmou que viu dois indivíduos armados. Sustentou que se tratava de uma arma de fogo relativamente grande e com cor de aço, mas não sabe de que tipo. Ressaltou que recebeu ameaça de tortura. Narrou que o assaltante que a acompanhou achou um alicate e pediu que a declarante mostrasse suas mãos, insinuando que cortaria seus dedos. Alegou que não ouviu ele

falar que ele cortaria os dedos do Márcio. Mencionou que sua irmã lhe disse que eles agrediram muito seu cunhado Márcio, mas a declarante não presenciou tais agressões. Relatou que, em certo momento, ficou sozinha com um dos assaltantes na sua casa, enquanto sua mãe, sua irmã e seu cunhado ficaram na outra casa, com o outro assaltante. Disse que, do momento que os assaltantes entraram no imóvel até que o momento que eles foram embora com os bens roubados, transcorreram aproximadamente entre vinte a quarenta minutos. Afirmou que a declarante e das demais vítimas ficaram amarradas depois que eles foram embora. Sustentou que conseguiu se soltar logo, mas achou por bem esperar um pouco mais para poder tentar sair dali. Ressaltou que sua mãe tinha uma chave extra da porta do quarto que estava trancada dentro do próprio quarto, diante disto, a declarante e as demais vítimas saíram dali e foram à casa da vizinha para telefonar para a polícia. Narrou que conseguiu identificar o réu por meio de foto como sendo um dos agentes criminosos, porque foi ele que ficou com a declarante na casa dela e, diante disto, teve mais tempo de contato com ele. Alegou que lhe foram apresentadas várias fotos durante o reconhecimento. Mencionou que foram subtraídos três televisões modernas, dois carros importados, quatro celulares, dois tablets, um I-Pad e outros objetos variados, como micro-ondas e botijão de gás. Relatou que eles encheram os dois veículos de objetos. Disse que acredita que eles não levaram o carro da declarante porque não havia outro membro da equipe deles que soubesse dirigir. Afirmou que os dois carros foram encontrados, mas ambos destruídos e com perda total. Sustentou que conseguiram recuperar as cinco rodas de um deles. Ressaltou que os objetos que estavam nos veículos não foram encontrados. Narrou que, na época dos fatos, sua mãe tinha setenta e seis ou setenta e sete anos. Reconheceu o réu como sendo um dos agentes criminosos. Alegou que faz cinco anos que ocorreu o crime, mas não se esqueceu da pessoa. Mencionou que reconheceu o réu como sendo um dos agentes criminosos, porque foi ele a separou do grupo. Relatou que eles renderam primeiro sua mãe, sua irmã e seu cunhado, em seguida, sua minha irmã e um dos assaltantes, que era o negro, foram até sua casa para rendê-la também, posteriormente, a declarante foi levada para a casa da sua mãe e lá o réu a levou de volta para sua casa para ver se a declarante tinha alguma coisa escondida. Disse que, na delegacia, foram mostradas várias fotos à declarante de uma vez só no momento do reconhecimento do réu.

Joel Aparecido Fogaça, testemunha de acusação e investigador de polícia, disse que a polícia militar prendeu dois indivíduos, Igor e Christian, e qualificou um terceiro indivíduo, identificado como Leandro, que haviam praticado um roubo. Afirmou que, na casa do Leandro, foram encontrados alguns objetos, entre eles, alguns pneus. Sustentou que o policial militar que apresentou a ocorrência mencionou, no histórico do boletim de ocorrência, que os pneus poderiam pertencer a um veículo que foi roubado na cidade de Araçoiaba da Serra. Ressaltou que as vítimas desse roubo de Araçoiaba da Serra foram chamadas na delegacia e lá compareceram, oportunidade em que descreveram e reconheceram os objetos mencionados, bem como, por meio de fotografia, reconheceram o réu como sendo um dos autores do roubo. Narrou que elas não identificaram os outros indivíduos. Alegou que não conhecia o réu antes dos fatos. Mencionou que, durante o reconhecimento, foram apresentadas a foto do réu junto com outras fotografias às vítimas, as quais não tiveram nenhuma dúvida no reconhecimento positivo do acusado. Esclareceu que as fotos foram apresentadas à vítima Luciana e à mãe dela. Relatou que a irmã da vítima Luciana e o cunhado dela não compareceram à delegacia de Sorocaba e que não sabe se eles compareceram à delegacia de Araçoiaba da Serra. Disse que as vítimas lhe informaram que estavam na residência quando foram abordadas por quatro indivíduos, entre eles o réu, o qual portava uma arma de fogo, que os assaltantes exigiram dinheiro, ameaçaram a vítima Márcio de cortar o dedo dela caso não dessem o dinheiro a eles, bem como agrediram esta vítima, em seguida, amarraram as vítimas e as colocaram em um dos cômodos, com exceção da senhora. Afirmou que as vítimas também mencionaram que foram trancadas no quarto e depois os assaltantes se evadiram do local, levando os objetos e dois veículos da família. Sustentou que um desses veículos foi encontrado batido, na divisa de Sorocaba e Iperó. Ressaltou que não se recorda se o outro veículo foi localizado e que somente os pneus deste foi

apresentado na delegacia. Narrou que, na delegacia, separa as fotos das pessoas semelhantes ao agente criminoso e mostra uma por vez à vítima.

O réu negou os fatos. Disse que apenas comprou um jogo de rodas, pois é mecânico e tem esse tipo de material em sua oficina. Afirmou que foi preso em dois mil e dezenove, porque invadiram sua casa, em razão de seu ex-cunhado ter cometido um delito e ter guardado uma televisão e umas coisinhas no local. Sustentou que tem oficina e tinha comprado o jogo de roda uns dois meses antes da casa das vítimas ser roubada. Ressaltou que estava trabalhando quando lhe pediram para ir à delegacia. Narrou que comprou o jogo de rodas de um rapaz que apareceu em sua oficina. Esclareceu que sua oficina fica localizada na Vila Helena. Alegou que pagou setecentos e cinquenta reais pelo jogo de rodas. Mencionou que iria comprar somente os pneu, mas as rodas ficaram jogadas no local e acabou tendo todos esses problemas. Relatou que já foi processado antes dos fatos e que não tem nada contra os policiais ou as vítimas, pois não os conhece.

O conjunto probatório autoriza concluir a autoria dos crimes de roubo qualificado narrados na denúncia por parte do denunciado, pois, além de a vítima Luciana o reconhecer sem sombra de dúvidas como sendo um dos autores dos roubos, parte dos objetos subtraídos durante a ação delitiva foi encontrada na residência do réu, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor, conforme sustentado pelo policial ouvido em juízo. Atente-se que a vítima Luciana ficou frente a frente com o réu durante boa parte do tempo da ação delitiva, o que certamente reforça a fixação da fisionomia do agente criminoso em mente.

A versão do réu no sentido de que havia adquirido os cinco pneus com rodas dois meses antes dos fatos não merece acolhimento, pois não apresentou nenhuma prova nesse sentido, apenas alegou que os comprou de um rapaz que apareceu em sua oficina, sem apresentar nenhum recibo ou documento que comprovasse tal negociação. Por outro lado, esses mesmos objetos foram reconhecidos pela vítima Maria, na fase policial, tanto que lhe fora devolvido naquela oportunidade, conforme comprova o termo de fl. 18.

As presenças das qualificadoras de emprego de arma de fogo e concurso de pessoas também restaram comprovadas nos autos, pois a vítima ouvida em Juízo sustentou que havia quatro agentes criminosos no local dos fatos e que dois deles estavam armados. Não há falar em afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, por ausência de laudo, atestando a lesividade desta, já que as palavras das vítimas, ofertadas sob o manto do contraditório, confirmaram, taxativamente, o emprego de arma de fogo para efetivar a subtração.

No entanto, a qualificadora de restrição de liberdade das vítimas deve ser afastada, pois, segundo declarações da ofendida Luciana, todas as vítimas permaneceram com suas liberdades restringidas por cerca de vinte a quarenta minutos, tempo insuficiente para caracterizar a majorante mencionada. Atente-se que, embora as vítimas estivessem amarradas, elas conseguiram se soltar logo após os agentes criminosos irem embora. Importante esclarecer que para aplicação desta majorante é necessário que a vítima seja mantida em tempo juridicamente relevante em poder do réu e as provas coligidas aos autos não indicam tal lapso temporal. Nesse sentido: "O inciso V do artigo 157, § 2º, do CP, exige, para sua configuração, que a vítima seja mantida em tempo juridicamente relevante em poder do réu, sob pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos" (HC 94.562/STJ).

Constata-se, especialmente pela denúncia, que os crimes foram praticados em dois imóveis distintos, um deles pertencente às vítimas Eliana e Márcio e outro pertencente às vítimas Luciana e Maria, ou seja, tratam-se de dois patrimônios atingidos, o que caracteriza a prática de dois crimes de roubo qualificado e não quatro conforme consta na denúncia. Acrescentando que os dois crimes ocorreram em concurso formal, tendo em vista que foram praticados mediante uma só ação contra dos grupos de vítimas.

Ressalta-se, ainda, que um dos crimes envolveu a vítima Maria, que se trata de pessoa idosa, conforme se constata pelas declarações da vítima Luciana e pelo documento de fls. 16/17, o que justifica a presença da agravante de crime praticado contra pessoa idosa.

A consumação do roubo também restou provada, uma que houve a inversão da posse dos bens das vítimas em favor do réu, mediante o empregado de grave ameaça. Ante tal contexto probatório, resta clara a prática pelo réu do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, sendo uma delas c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "h", todos na forma do artigo 70, do Código Penal.

PASSO A DOSAR A PENA.

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal, face à presença de duas causas especiais de aumento de pena, quais sejam, uso de arma de fogo e concurso de agentes, ressaltando que uma delas pode ser valorada como circunstância judicial e que utilizarei a causa especial de concurso de agentes nesta fase; bem como face ao emprego de violência psicológica contra as vítimas superior àquela necessária para a execução do delito, pois a vítima Luciana afirmou que o réu ameaçou cortar seus dedos com um alicate e os outros agentes criminosos agrediram muito a vítima Márcio; face ainda às consequências do crime, tendo em vista o prejuízo sofrido pelas vítimas Maria e Eliana, já que entre os objetos subtraídos encontravam-se dois veículos Mitsubishi/Pajero de propriedades destas, conforme se constata pelos depoimentos colhidos na fase policial (fls. 14/17), aumento a pena-base em 1/2, que resulta em 06 ANOS DE RECLUSÃO E 15 DIAS-MULTA, no valor mínimo previsto no Código Penal, ante a falta de prova de condição econômica do réu.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias atenuantes de pena, por outro lado, face à presença da agravante da multireincidência, conforme comprova a certidão de fls. 316/322 (Processos n. 31475-26.2014 e n. 1501687-90.2017), aumento as penas dos dois crimes em 1/6, resultando em 07 ANOS DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA. Pesa ainda contra o réu, quanto ao crime envolvendo a vítima Maria, a agravante de ter cometido o delito contra pessoa maior de sessenta anos, conforme já fundamentado acima, devendo a pena ser majorada em 1/6, resultando em 08 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO E 19 DIAS-MULTA.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena, por outro lado, face à presença da causa especial de aumento consistente na utilização de arma de fogo, aumento as penas em mais 2/3, resultando em 11 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 28 DIAS-MULTA, quanto ao crime envolvendo as vítimas Eliana e Márcio e em 13 ANOS, 07 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO E 31 DIAS-MULTA, quanto ao crime envolvendo as vítimas Luciana e Maria.

Em atendimento ao disposto no artigo 70, primeira parte, do Código Penal, levando-se em conta que os crimes de roubo qualificado foram perpetrados em concurso formal, é imperiosa a exasperação das penas. Considerando que foram praticados dois crimes com penas diversas, aplico a mais grave delas, mas aumentada em 1/6, resultando em 15 ANOS, 10 MESES E 16 DIAS DE RECLUSÃO E 36 DIAS-MULTA.

Fixo o regime inicial FECHADO, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme já fundamentado na primeira fase, tendo em vista que, à luz do artigo 33, §3º, e do artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal, estas servem de parâmetro à imposição do regime de cumprimento de pena; bem como em razão da reincidência, o que também impede a fixação de regime menos rigoroso, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alíneas "b", do Código Penal, e em razão da quantidade da pena fixada, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal alínea.

O réu não poderá recorrer em liberdade, face à sua multirreincidência, requisito que evidencia existir ofensa à garantia da ordem pública. Ademais, o réu, após os fatos narrados na denúncia, cometeu mais três outros delitos, pelos quais foi condenado de forma definitiva, conforme comprova a certidão de fls. 316/322 (Processos n. 1500194-10.2019, n. 1500496-39.2019 e n. 1500263-11.2020), reforçando a tese de que sua liberdade ofende a garantia da ordem pública.

Em que pese o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, esclarece-se que o regime de cumprimento de pena ora fixado não teve como base apenas a quantidade da pena imposta, mas também circunstâncias outras do caso concreto, conforme acima fundamentado. Assim sendo, o regime inicial fixado será o fechado, porquanto é o mais adequado e recomendado no presente caso.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não haver instrução a respeito de eventuais danos materiais e morais sofridos.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e condeno o réu LEANDRO PAIFFER à pena de 15 ANOS, 10 MESES E 16 DIAS DE RECLUSÃO E 36 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, sendo uma delas c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "h", todos na forma do artigo 70, do Código Penal, no regime inicial fechado, não podendo recorrer em liberdade. Expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu.

Isento de custas.

Intimem-se as vítimas.

P.I.C.

Sorocaba, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA